

1500408-80.2022.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... de arma, é absorvida pela mais grave, o roubo.

Nesse diapasão, a seguinte orientação jurisprudencial:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ROUBODUPLAMENTE MAJORADO, PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DEROUBO. OCORRÊNCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

2ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500408-80.2022.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500408-80.2022.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2058474/2022 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 23336956 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 116/22/366 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA, 2058474 - DEL.POL.PLANTÃO INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Franco de Lara e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Cerezer

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou LUCAS FRANCO DE LARA e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR como incurso nas condutas descritas no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal. Consoante a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, os réus

LUCAS FRANCO DE LARA e JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR previamente conluiados, agindo em concurso, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram subtrair, em proveito comum, 15 relógios de pulso de marcas diversas, 20 peças de semi-joias, um par de tênis, um par de óculos de sol (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 18/20), pertencentes à vítima J.C.M.F., mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo contra os guardas civis Marcel Roque Fajon e Bernardino da Silva Paula, os quais prenderam em flagrante ambos os acusados, impedindo a consumação do roubo. Consta ainda que os dois acusados, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, portavam, ilegalmente, armas de fogo com numeração suprimida, apreendidas conforme auto de exibição e apreensão de fls.18/20.

Retrata a inaugural processante que, na ocasião dos fatos, os dois acusados, previamente determinados a praticar roubo a residência, invadiram o condomínio residencial, visualizando a casa da vítima, que estava vazia. Assim, os denunciados, JOSÉ, portando um revólver calibre 32, e LUCAS, uma pistola calibre 380, ambas as armas com numeração suprimida, ingressaram na casa e passaram a se apossar dos objetos, colocando-os no interior de uma mochila.

Prossegue a incoativa, que, em meio à ação criminosa, guardas civis chegaram ao local, oportunidade em que LUCAS avistou pela janela uma viatura da GAP e tentou fugir pelo telhado, enquanto JOSÉ permaneceu no interior da casa. Os guardas civis entraram no imóvel, o GC Marcel entrou pelo quintal e adentrou à casa, enquanto o seu parceiro, o GC Bernardino foi para os fundos do imóvel.

Conforme a exordial acusatória, o GC Marcel avistou, no corredor da casa, o réu JOSÉ, o qual estava empunhando uma arma de fogo e usava um pano amarrado na cabeça, ocasião em que, visando evitar injusta e iminente agressão, o guarda efetuou um disparo, atingindo o assaltante no tórax, o qual caiu ao chão. Por sua vez, o GC Bernardino, ao chegar aos fundos da casa pelo quintal, avistou o réu LUCAS, que estava sobre o muro divisório da casa, empunhando uma arma de fogo na sua direção, momento em que o guarda, igualmente para se defender da iminente agressão, efetuou um disparo, atingindo a perna deste acusado, que caiu ao chão. Ambos foram dominados e presos, apreendendo-se as armas que ilegalmente portavam (auto de apreensão de fls.18/20) e encaminhados para atendimento hospitalar e, posteriormente, LUCAS ao distrito policial, enquanto JOSÉ, pelo que constava, ainda permanecia internado. Tais circunstâncias impediram a consumação do roubo.

A denúncia foi recebida (fls. 141/142). Os acusados foram citados pessoalmente (fls. 197 e 200) e apresentaram resposta escrita, em peça única (fls. 157/159).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, rejeitou-se a resposta à acusação (fls. 202). Em instrução, foram ouvidas a vítima, as duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e interrogados os dois réus (cf. termo de audiência de fls. 273/274 e respectivas gravações audiovisuais).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Órgão Ministerial almeja a condenação dos dois réus nos termos da denúncia, acenando com maus antecedentes e reincidências de ambos os acusados, pugnando pela soma das reprimendas em razão do concurso material de delitos e ainda pela fixação do regime inicial fechado para estes dois réus (fls. 282/287).

A seu turno, a Defesa do réu JOSÉ pugna pela absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta alusiva ao delito de roubo para o crime de furto; pretende ainda o reconhecimento da tentativa do crime patrimonial; pugna pelo afastamento da majorante alusiva ao concurso de agentes e pela exclusão do concurso material de delitos; pretende ainda a fixação das penas nos pisos legais (fl. 292).

Por sua vez, a defesa do réu LUCAS almeja a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta alusiva ao crime patrimonial para o delito de furto, bem como pelo reconhecimento da tentativa, pelo afastamento da majorante atinente ao concurso de agentes; pretende ainda o afastamento do concurso material de crimes, a fixação das reprimendas nos pisos legais e a imposição do regime inicial aberto (fl. 297).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é parcialmente procedente. Vejamos:

A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 08/13), auto de exibição e apreensão (fls. 18/20), e dos laudos realizados sobre as duas armas de fogo apreendidas em poder dos réus, que atestou o potencial lesivo de ambas (fls. 217/220 e 221/224). A autoria também está confirmada nos autos pelos documentos já mencionados, bem como pela prova oral colhida em audiência.

A vítima J.C.M.F., ao ser ouvida em Juízo, declarou que, no momento dos fatos, não se encontrava em sua residência; na ocasião, ao chegar de carro ao condomínio, acompanhado de sua esposa e filhas, deparou-se com um vizinho que lhe acenou, o alertando que havia pessoas no interior da residência deste ofendido, motivo pelo qual, este, ao invés de continuar em direção da sua casa, virou à direita e rumou para a casa de seu pai, para ali deixar sua família, momento em que escutou dois ou três disparos; logo depois, dirigiu-se à sua residência, deparando-se com os guardas civis que já estavam no local; notou a presença ainda de um dos infratores na parte externa do imóvel e o outro roubador no interior da moradia, já baleado; afirmou que deu por falta de alguns pertences e contou com a ajuda dos guardas civis para localizar tais bens, oportunidade em que seus pertences (tênis, joias, relógios seus) foram encontrados no interior de uma bolsa que estava escondida embaixo do guarda-roupa de sua esposa; ato contínuo, este ofendido apanhou seus bens de volta e entregou o aparelho celular e a mochila pertencentes aos agentes do delito para os guardas civis; afirmou ainda que acredita que seu prejuízo seria em torno de R\$ 5.000,00; aduziu que não conhecia o autor que visualizou do lado de fora e o outro não recorda a fisionomia; esclareceu que havia uma obra ao lado da sua casa, por onde os autores da rapina colocaram a escada no muro da sua casa e ali entraram; anotou que um dos guardas civis pegou a escada para subir novamente e ver o que ocorria no interior da casa (cf. gravação audiovisual atrelada às fls. 273/274).

A testemunha Marcel Roque Fajon, guarda civil, ouvido em sede judicial, relatou que, na ocasião dos fatos, foram acionados via rádio na viatura, acerca de uma ocorrência de uma invasão a um condomínio onde dois indivíduos teriam rompido a cerca elétrica e pularam um muro; a guarnição se dirigiu ao endereço noticiado, uma residência fechada e com luzes apagadas, onde foi um prévio levantamento do local e verificou-se a existência de uma escada inclinada junto ao muro externo do imóvel, por onde esta testemunha e seu colega de farda ingressaram na residência e ganharam os fundos do quintal onde passaram a fazer a varredura do imóvel com uso de lanterna e, já no corredor da moradia, ouviu pessoas conversando e, ao iluminar tal local, deparou-se com um dos réus - o acusado José Carlos -, de arma em punho (após, verificou tratar-se de uma pistola calibre 380, municada e engatilhada), e anunciou tratar-se da polícia, instante em que o acusado fez um gesto reativo, com a mão e, ato contínuo, esta testemunha efetuou um disparo atingindo este acusado, que caiu ao solo ferido; logo depois foi dada continuidade à varredura do imóvel, momento em que foram ouvidos disparos de arma de fogo no imóvel; depois tomou conhecimento de que o outro acusado, também de arma em punho, acabou surpreendido no muro do imóvel; indagada esta testemunha esclareceu, em que um dos quartos da residência, foi localizada uma mochila, que não pertencia à vítima, no interior da qual foram localizados pertences do ofendido (joias, relógios e tênis); salientou que foram apreendidos ainda dois aparelhos celulares na posse dos acusados; anotou ainda que o réu JOSÉ CARLOS, no momento da abordagem, estava com uma camisa amarrada na cabeça; aduziu que o guarda civil Bernardino foi quem rendeu o outro acusado; relatou ainda que, em virtude da gravidade do ferimento e pela demora na chegada da ambulância, o réu José Carlos foi levado de imediato na viatura da guarda civil para o hospital; esta testemunha ainda afirmou que seu colega de farda lhe relatou que o acusado Lucas havia noticiado que estava aguardando pela chegada da vítima ao imóvel, com o intuito de rendê-la e obrigá-la a lhes entregar valores

em dinheiro ou via "Pix"; esta testemunha salientou que, no instante em que deu voz de prisão ao réu JOSE CARLOS, este acusado, de arma em punho, reagiu e fez menção de disparar contra este guarda civil, que disparou contra tal acusado (cf. gravação audiovisual atrelada às fls. 273/274).

Por sua vez, a testemunha Bernadino da Silva Paula, guarda civil, ouvida na etapa processual, confirmou o relato de seu colega de farda, declarando que foi irradiado o informe de que o setor de monitoramento do condomínio Viena havia avistado dois indivíduos que haviam invadido tal condomínio; a guarnição, ao chegar ao local, deparou-se com um residência, que divisava com um terreno vazio e verificaram a existência de uma escada no muro de tal imóvel que dava acesso ao quintal; enquanto o guarda civil Marcel e outro colega de farda ingressaram no imóvel, esta testemunha permaneceu na parte externa da residência, na parte dos fundos; nesse momento, o outro guarda civil teria se deparado com um dos agentes do delito e foi ouvido um disparo no interior do imóvel; foram ouvidos barulhos em cima da casa e esta testemunha, na parte externa, deparou-se com um dos acusados - o réu LUCAS -, sobre o muro do imóvel, de arma em punho, que foi apontada para este guarda civil, o qual, ato contínuo disparou primeiro, atingindo-o e fazendo com que este indivíduo caísse na parte externa do imóvel em um terreno vazio; em seguida, este guarda civil pegou a escada e subiu no muro, verificando que o indivíduo alvejado já havia sido detido pelos outros guardas municipais; esclareceu esta testemunha que a arma de fogo, um revólver calibre 32, foi encontrada e apreendida próxima a este acusado; relatou ainda esta testemunha que, na residência, foi encontrada uma mochila que o proprietário da casa afirmou não lhe pertencer, no interior da qual estavam pertences desta vítima; esta testemunha salientou que o réu LUCAS, no momento em que foi surpreendido sobre o muro, tentando se evadir, de arma em punho, fez menção de disparar contra este guarda civil, fazendo "pontaria", instante em que este guarda disparou contra tal acusado (cf. gravação audiovisual atrelada às fls. 273/274).

O réu LUCAS FRANCO DE LARA, ao ser interrogado em Juízo, declarou que, na ocasião dos fatos, ele e o corréu invadiram o condomínio, para tanto, pulando a cerca elétrica, acreditando, que, por isso, tenha sido acionada a segurança; aduziu ainda que colocara uma escada no muro e ingressaram na casa; salientou que, antes, viram que não havia ninguém neste imóvel, por isso ali ingressam, pois não pretendiam render ninguém; admitiu que coletaram alguns bens - relógios e correntinhas -; logo em seguida, foi até os fundos da casa e dali avistou as viaturas paradas na parte externa; admitiu que ele e o comparsa estavam portando armas de fogo - ele um revólver calibre 32 e seu comparsa uma pistola calibre 380; ato contínuo, para evitar que fossem atacados pelos policiais, resolveu esconder sua arma, pedindo o mesmo para seu comparsa; deixou a arma de fogo que portava escondida na escada e, temerosos pelo cerco policial, cada qual rumou para um lado; afirmou que subiu o telhado e escutou o primeiro disparo no interior da casa; disse ter ficado com medo e já não estava mais com a arma; então sobre o muro tentou escapar, momento em que um guarda efetuou um disparo que atingiu a sua perna, vindo a cair ao chão; revelou para os guardas onde estavam escondidas as armas de fogo (cf. gravação audiovisual atrelada às fls. 273/274).

A seu turno, o réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR, ao ser interrogado em Juízo, admitiu que, na ocasião dos fatos, ele e o corréu invadiram o condomínio, pulando o muro, e ingressaram na residência; em determinado momento, ouviram barulho de carro freando, quando saiu e visualizou a viatura em frente da casa; em seguida, correu para o quarto, onde escondeu sua arma de fogo dentro do guarda-roupa e, quando voltou, se deparou com o guarda civil, o qual lhe ordenou que colocasse as mãos na cabeça, anotou que, apesar de haver se rendido, acabou alvejado por um disparo efetuado pelo guarda; aduziu que as luzes da casa estavam acesas, não estava escuro na ocasião; afirmou que colocou a mão na cabeça e, não obstante, o guarda efetuou um disparo que o atingiu; alegou ainda haver sido agredido fisicamente pelos guardas; afirmou que indicou onde estava a arma de fogo aos guardas; disse ainda que, em dado momento, apareceu um guarda dizendo que iria socorrê-lo em razão do disparo; afirmou ainda que não se recorda para onde Lucas correu quando da chegada dos guardas; disse ainda que correu para o quarto para tentar fugir pela janela.

Afirmou não ter visto se o seu comparsa saiu da casa e que não viu se ele deixou a arma de fogo no interior da casa e não sabe onde ele foi abordado; admitiu que, no momento em que ingressaram na residência, ambos portavam armas de fogo, ele uma pistola calibre 380 e seu comparsa um revólver calibre 32; aduziu que não chegaram a separar roupas, pois apenas arrecadaram relógios e joias, os quais foram colocados dentro de uma bolsa que ele havia levado para aquele local; indagado, afirmou que, à exceção da sala, todos os cômodos da casa estão com as luzes acesas no momento em que ali ingressaram (cf. gravação audiovisual atrelada às fls. 273/274).

Nesse passo, temos que a prática delitiva ficou devidamente comprovada nos autos, na medida em que a vítima confirmou a ocorrência do delito patrimonial, enquanto os dois guardas civis, igualmente ouvidos sob o crivo do contraditório, prestaram coerentes relatos, trazendo a lume a situação de flagrância delitiva em que foram os dois réus surpreendidos, ainda no local dos fatos, de armas de fogo em punho, momento em que, ao receberem ordem de prisão, esboçaram reação, instante em que foram alvejados e detidos, tendo sido encontrado no interior do imóvel uma mochila contendo os pertences da vítima que seriam subtraídos do local.

Insta ponderar que os convergentes relatos das testemunhas vieram amparados pelas demais provas constantes dos autos. Ressalte-se que não há razão alguma para desmerecer os depoimentos destes, pois, como agentes estatais, gozam da presunção de legitimidade. Ademais, inexistem motivos para que os guardas civis, que sequer conheciam os réus, imputassem falsamente a estes condutas criminosas.

Não se olvida ainda a versão de que não os acusados não vislumbrariam subjugar qualquer pessoa no local dos fatos. Contudo, tal versão escusatória restou infirmada frente às demais provas produzidas nos autos, razão pela qual não há como aceitar a tese defensiva, mormente porque, quando surpreendidos na cena do delito, cada qual empunhava uma arma de fogo, inclusive ambos esboçando reação à abordagem da guarnição, o que ocasionou a pronta resposta dos guardas civis no exercício de legítima defesa. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito desclassificatório, pois o contingente probatório deixou demonstrado a contento o emprego da grave ameaça – consubstanciada no gesto de ambos os réus de apontar as armas de fogo na direção dos guardas civis.

Dessa forma, após devida instrução processual, restaram suficientemente comprovadas as condutas delitivas atribuídas aos réus na inicial acusatória.

Todavia, no caso em tela, não se pode olvidar que o porte ilegal das duas armas de fogo pelos acusados constituiu meio à realização do crime patrimonial, aperfeiçoando a majorante do emprego de arma de fogo, porque ocorridos em mesmo contexto fático, motivo pelo qual não há que se falar em tipos autônomos, mas na absorção de uma conduta pela outra. Com efeito, conforme declarado pelas testemunhas, os réus foram presos em flagrante, portando as armas de fogo, ainda na cena do roubo, de modo a evidenciar o mesmo contexto fático. Na consunção, o delito de maior expressão abrange outra conduta, que, não obstante também típica, torna-se em meio ou momento de preparação daquele. Assim, a conduta menos grave, qual seja o porte de arma, é absorvida pela mais grave, o roubo.

Nesse diapasão, a seguinte orientação jurisprudencial:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DERECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ROUBODUPLAMENTE MAJORADO, PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO. OCORRÊNCIA. IDÊNTICAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, MANEIRA DE EXECUÇÃO E OUTRAS SEMELHANTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA PELA MAJORANTE DO ROUBO. APLICAÇÃO. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PENA-BASE DO PACIENTE CLAUDINEI. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) A jurisprudência desta Corte entende que “o princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a

constatação do nexo de dependência entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social"(HC n. 377.519/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 9/2/2017). V - Na hipótese dos autos, é de se reconhecer a aplicação do referido princípio, haja vista que os delitos de roubo duplamente majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma e o de porte ilegal de arma de fogo foram praticados no mesmo contexto fático, sendo que este último foi um meio empregado para a prática daqueles, vale dizer, estava inteiramente subordinado à consecução dos roubos. De fato, arma de fogo foi apreendida com os pacientes em local diverso dos sítios em que foram praticados os roubos e em momento distinto, porém no mesmo contexto fático e logo em seguida à perseguição policial. (...)" (STJ - HC: 371692 RJ2016/0245632-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento:14/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017).

No mesmo sentido, a diretriz adotada nesta Corte Paulista: "Estando o roubo já qualificado pelo uso de arma de fogo, correta é a absolvição pelo crime de porte descrito no art.10 da Lei 9.437/97, pois entendimento contrário configuraria bis in idem" (RT 771/595).

Restam, assim, devidamente configuradas, a uma, a majorante alusiva ao emprego de armas de fogo, comprovada a contento pela apreensão dos instrumentos belicosos, aptos para pronto uso eis que operando eficazmente e municiados, e pela prova oral, da qual se denota que os agentes do delito apontaram tais armas na direção dos guarda civis no momento da abordagem. Caracterizada ainda a majorante alusiva à comparsaria, devidamente comprovada pelas rendições dos acusados e conjugadas com a consistência da prova oral.

Conforme articulado na exordial acusatória, o delito patrimonial não se consumou, eis que os agentes do delito não lograram a inversão da posse, pois o produto da subtração permaneceu na residência atacada.

Assim, entendo que os réus LUCAS FRANCO DE LARA e JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR estão incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Dosimetria

Devidamente confirmada a responsabilidade penal dos réus, passo à individualização da pena, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Réu LUCAS FRANCO DE LARA

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do réu mostra-se acentuada e extrapola daquilo que o tipo penal normalmente prevê, na medida em que a perpetração de roubo no interior de residência denota maior vulneração ao bem jurídico tutelado por gerar insegurança ao asilo inviolável que representa uma moradia. Ademais o crime foi praticado em concurso de agentes, fato este que não será levado em consideração na derradeira fase da dosimetria da pena, com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual servirá para exasperar a pena nesta fase. Assim, acrescento 1/5 à pena-base.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, eis que a confissão restou qualificada e parcial, além de não ter sido útil para a formação do convencimento deste julgador (Súmula 545, STJ). Anoto a reincidência ostentada pelo acusado (certidão de fls. 79/81 - processo 0002821-69.2016.8.26.0372 (execução 0010693-02.2017.8.26.0502), de sorte que as penas são agravadas às razão de 1/6.

Na terceira fase, vislumbro a presença de duas causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Cumpre ponderar que o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece que, em havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na Parte Especial, pode o Juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, contudo, a causa que mais aumente ou diminua. Com efeito, diante da concorrência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena

em 2/3, com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (com alteração dada pela Lei 13.654/2018).

Ainda na terceira fase, há a causa de diminuição de pena oriunda da tentativa, que reduz a pena de um a dois terços (art. 14, § único, CP). Nesse ponto, registro que a diminuição da pena será tanto maior quanto mais distante da consumação delitiva e, por consequência, tanto menor quanto mais próximo da consumação, conforme orientação consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias. No caso dos autos, tendo em vista que os dois acusados já haviam amealhado o butim, no momento em que foram surpreendidos pela guarnição, a redução dar-se-á no patamar de 1/2.

Assim, torno definitiva a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis e sua reincidência, que, portanto, não recomendam a fixação de regime inicial mais brando, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Outrossim, o crime de roubo armado causa intensa instabilidade social e merece resposta firme do Estado.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em conta que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, CP). Também inviável a suspensão condicional da pena, em razão de a pena aplica ser superior a dois anos (art. 77, CP).

Réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR

Na primeira fase de fixação da reprimenda, levo em consideração o artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade do réu mostra-se acentuada e extrapola daquilo que o tipo penal normalmente prevê, na medida em que a perpetração de roubo no interior de residência denota maior vulneração ao bem jurídico tutelado por gerar insegurança ao asilo inviolável que representa uma moradia. Ademais o crime foi praticado em concurso de agentes, fato este que não será levado em consideração na derradeira fase da dosimetria da pena, com base no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual servirá para exasperar a pena nesta fase. Assim, acrescento 1/5 à pena-base.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, eis que a confissão restou qualificada e parcial, além de não ter sido útil para a formação do convencimento deste julgador (Súmula 545, STJ). Anoto a dupla reincidência ostentada pelo acusado (certidão de fls. 75/78 - processo 0009231-30.2016.8.26.0248 e processo 0000730-04.2016.8.26.0599), de forma que suas reprimendas devem ser agravadas em 1/5.

Na terceira fase, vislumbro a presença de duas causas de aumento de pena, previstas no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Cumpre ponderar que o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece que, em havendo concurso de causas de aumento ou de diminuição prevista na Parte Especial, pode o Juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, fazendo prevalecer, contudo, a causa que mais aumente ou diminua. Com efeito, diante da concorrência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) aumenta-se a pena em 2/3, com fundamento no inciso I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (com alteração dada pela Lei 13.654/2018).

Ainda na terceira fase, há a causa de diminuição de pena oriunda da tentativa, que reduz a pena de um a dois terços (art. 14, § único, CP). Nesse ponto, registro que a diminuição da pena será tanto maior quanto mais distante da consumação delitiva e, por consequência, tanto menor quanto mais próximo da consumação, conforme orientação consagrada na doutrina e jurisprudência pátrias. No caso dos autos, tendo em vista que os dois acusados já haviam amealhado o butim, no momento em que foram surpreendidos pela guarnição, a redução dar-se-á no patamar de metade.

Assim, torno definitiva a pena de 4 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Ausentes nos autos informações sobre a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal (art. 49, § 1º, CP).

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em conta que as circunstâncias judiciais desfavoráveis e sua reincidência, que, portanto, não

recomendam a fixação de regime inicial mais brando, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal. Outrossim, o crime de roubo armado causa intensa instabilidade social e merece resposta firme do Estado.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em conta que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, CP). Também inviável a suspensão condicional da pena, em razão de a pena aplica ser superior a dois anos (art. 77, CP).

Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar LUCAS FRANCO DE LARA como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso legal; bem como para condenar JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 4 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no piso legal.

Nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, por não haver elementos no processo para aferir o valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, deixo de fixá-lo.

Considerando que não houve qualquer modificação fático-jurídica na situação processual dos dois réus, MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA COM REFERÊNCIA AMBOS OS ACUSADOS (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se ambos os réus no estabelecimento prisional em que cada qual se encontra.

Deixo de determinar a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos para averiguar os requisitos objetivos e subjetivos do réu para progressão de regime, decorrente da detração, cuja análise ficará a cargo do Juízo da Execução.

Determino ainda o encaminhamento das armas apreendidas ao Comando do Exército as providências cabíveis, na forma do artigo 25 da Lei nº 10.826/03.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Todavia, tendo em vista as circunstâncias em que o delito foi praticado e as circunstâncias pessoais do réu, defiro o beneficiário da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado:

- a) Inclua-se o nome dos réus no rol dos culpados;
- b) Notifiquem-se os réus para pagamento da multa no prazo de 10 dias (art. 50, CP);
- c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- d) Oficie-se ao IIRGD; e
- e) Expeçam-se guias de execução (art. 105, Lei nº 7.210/84).

P.I.C.

Indaiatuba, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA